

통 보

제 목 ㉡㉡㉡ 법인 청산업무 추진 미흡

관 계 부 서 ㉡㉡㉡처(㉡㉡㉡사 현지법인), ㉡㉡㉡처

조 치 부 서 ㉡㉡㉡처(㉡㉡㉡사 현지법인)

내 용

1. 업무 개요

공사 이사회는 20XX. XX. XX. 제XXX차 이사회에서 “㉡㉡㉡㉡(이하 “㉡㉡”라 한다)¹⁾ X년 만기 정산(안)”을 승인하였으며, 이를 근거로 ㉡㉡㉡㉡사(이하 “㉡㉡사”라 한다)는 20XX. XX. XX. ㉡㉡㉡가 보유한 우선주 지분 XX%를 유상감자 방식으로 정산 완료하고 20XX. XX. XX ㉡㉡㉡ 법인을 20XX년 중 청산하겠다고 공사 경영진에 보고²⁾하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

㉡㉡㉡ 법인과 같은 □□ 내 법인의 청산을 위해서는 해당 회계연도 감사 보고서의 발행, 세무신고 관련 비용지출³⁾이 필요하며 해당 법인이 보유한 자금의 활용도 청산 이후에야 가능한 바, ㉡㉡㉡사는 상기 보고대로 20XX년 내로 법인의 청산업무를 완료하여 불필요한 비용발생을 예방하고 자금을 확보하여 필요한 곳

1) ㉡㉡㉡사는 해외자원개발 활성화 목적으로 외부투자자(㉡㉡㉡)로부터 미화 X 달러를 우선주 형식으로 투자유치(XX.XX.XX)하였으며 X년 만기 시점(XX.XX.XX)이 도래하기 전 동 우선주를 공사가 정산(유상감자)함으로써 매장량 X 배럴 및 일 X 배럴의 생산량 확보 완료

2) ㉡㉡㉡ XX-XX호(20XX. XX. XX.) “㉡㉡㉡ X주년 만기 정산 완료 보고”

3) 회계감사보고서 작성비용 미화 약 X 달러 및 세무신고비용 약 X 달러 추정

에 투자하는 등 적절히 운용하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 20XX년 XX월 감사일 현재 회계연도 종료시점까지 얼마 남지 않은 상황⁴⁾인데도 ㉡㉡㉡ 법인의 청산 절차가 완료되지 않은 실정으로⁵⁾ ○○○사가 연내 위 법인의 청산을 완료하지 못할 시 불필요한 비용의 추가적 지출, ㉡㉡㉡ 명의의 자금 활용('XX.XX월 말 기준 미화 X 달러) 지연이 발생할 수 있는 우려가 있다.

관계부서 의견 ○○○사는 감사결과에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○○사 현지법인 파견직원 최고책임자는 ㉡㉡㉡ 법인 청산을 조속히 완료하시기 바랍니다. (통보)

4) □□의 장기 성탄절, 연말 연휴 등을 고려 시 12월 실질 영업일은 15일에 불과

5) 실지감사 중 ○○○ 법인 답변('XX.XX.XX)에 따르면, ㉡㉡㉡ 설립지인 SSS주의 청산관련 절차는 완료되었으나, ㉡㉡㉡ 등록지(Foreign Company로 등록)인 ○○○주에서 청산 등 잔여 필요절차는 완료되지 않은 것으로 파악됨